

통 보

1. 제 목 : 육아휴직 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : △△◇◇병원

3. 내 용

가. 업무 개요

△△◇◇병원에서는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하려는 직원에게 관련 규정에 따라 육아휴직을 사용할 수 있도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「인사규정」 제38조(휴직) 제2항제2호에 따르면 직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 신청하거나 여성직원이 임신하여 미리 휴직을 신청하는 때에는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 「복무규정」 제45조(휴직자의 신분) 및 제47조(복직)에 따르면 휴직된 사람은 직원으로서 신분을 지나 직무에 종사하지 못하며, 휴직한 직원의 휴직 사유가 소멸한 때에는 「인사규정」 제42조의 규정에 따라 복직할 수 있다고 규정되어 있습니다.

따라서 △△◇◇병원에서는 육아휴직을 신청한 직원이 휴직 기간 중 자녀 양육에 전념할 수 있도록 하여야 하며, 휴직 기간 중 업무상의 사유로 출근을 지시하거나 업무 관련 지시를 하여서는 안 될 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△◇◇병원 ○○○○○과에서는 '19.9월 ◆◆◆ #.# 기기 추가 도입에 따라 ◆◆◆ 운용 인력을 조정하면서, ◆◆◆ 업무 순번에 해당하는 육아휴직 중인 직원('19.09.01. 복직 예정)에게 복직 후 즉시 ◆◆◆ 기기를 운용할 수

있도록 하기 위한 준비를 하도록 하여 해당 직원이 휴직 기간 중 ◆◆◆ 운용 업무 습득을 위해 부서에 약 13일 가량 출근하여 교육을 받은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

△△◇◇병원은 감사결과를 수용하면서 ◆◆◆ 신규 도입에 따른 부서 내 업무 순번 결정 시 육아휴직자가 순번에 빠져있는 사실이 확인되어 수정하게 되었고, 순번에 의해 해당 직원이 복직 후 즉시 ◆◆◆ 운용을 담당해야 함에 따라 부서 운영 및 업무 효율성 등을 고려하여 교육을 미리 받게 되었으며, 앞으로 육아휴직자의 휴직 기간을 준수하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△◇◇병원장은

- 육아휴직을 신청한 직원이 휴직 기간 중 업무에 대한 부담 없이 자녀 양육에 전념할 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)